

1501322-38.2022.8.26.0542
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 09/08/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501322-38.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501322-38.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153506/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 25405473 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2153506 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
EMERSON CLAUDIO DE VASCONCELOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EMERSON CLAUDIO DE VASCONCELOS SILVA, qualificado nos autos à fl. 35-41, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.
Consta da denúncia que, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Amaralina, nº 19, Vale do Sol, nesta cidade de Jandira, EMERSON CLAUDIO DE VASCONCELOS SILVA (qualificado a fls. 06 e indiciado a fls. 29) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 31g (trinta e um gramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 23 invólucros plásticos e (b) 8,3g (oito gramas e trinta decigramas) de substância

entorpecente denominada cocaína, dividida em 16 micro tubos plásticos do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de constatação (fls. 01/03 das peças sigilosas).
Auto de prisão em flagrante à fl. 01.
Boletim de ocorrência às fls. 26-28.
Autos de exibição e apreensão acostados às fls. 11-12.
Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 77-82.
Autoridade Policial apresentou Relatório final (fl. 42-43).
Conforme decisão proferida no plantão (fl. 45-47), convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado.
Mandados de prisões expedidos e cumpridos às fls. 48-49 e 70-71.
Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 59-60).
Denúncia recebida (fls. 84-85).
Deu-se o réu por citado (fls. 84-85) apresentando resposta à acusação (fls. 64-67).
Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas Eduin Medrado de Souza e Emerson Geraldo Marangoni e interrogatório do réu.
Memoriais orais pelas partes.
Vieram os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11-12) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 77-82).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais civis Eduin Medrado de Souza e Emerson Geraldo Marangoni narraram de forma resumida:

Sim, lembro. A gente recebeu uma denúncia anônima de que estava havendo tráfico de entorpecentes. Essa denúncia continha as características do indivíduo, roupa que ele estava usando. Fomos até lá, fizemos a abordagem e encontramos entorpecentes com ele. Não me lembro quais foram as características. A quantidade não me recordo. Lembro que tinha maconha e cocaína. Em vista do que costuma apreender era pequena. Sim, conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o Emerson. Não me recordo exatamente. A gente numa viatura descaracterizada, passamos observar por alguns instantes, pessoas chegavam até ele e passavam algumas coisas e ele também. Decidimos fazer a abordagem, estava apenas ele com a sacola. Isso (campana).

Recebemos denúncia anônima, com características. Ele estava em atitude que levava a crer sobre o tráfico. Fizemos a abordagem e ele estava com a droga. Falaram da compleição física, roupas. Pessoas chegavam até ele, dariam alguma coisa e recebiam alguma coisa. Era maconha e cocaína, quantidade exata não me recordo. Não. Ele deu uma justificativa, mas não lembro qual foi. Se ele era conhecido não lembro. Então, na hora da abordagem a gente já tinha foco nele, era ele com as características. As pessoas chegavam até ele, lógico que devia ter outras pessoas na rua, mas na

abordagem alguns acabam correndo sim. Junto a ele não. A sacola estava com ele. Era sacola plástica, deveria ser preta. Tinha um pouco de dinheiro junto. Era grande para o consumo, mas não era absurdo.

Interrogado, o réu confessou integralmente a prática do crime:

Só fumo cigarro, só. Recebo seguro desemprego, manobrista. Sou culpado, sim. Estou arrependido. O menino pediu para eu ficar lá, no lugar dele. Ia receber cem reais.

Em contrapartida, o depoimento dos policiais civis que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito, em especial pela confissão integral.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para

distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a quantidade de drogas - (a) 31g (trinta e um gramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 23 invólucros plásticos e (b) 8,3g (oito gramas e trinta decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida em 16 micro tubos plásticos do tipo eppendorf - os valores apreendidos (R\$ 40,00 em notas trocadas), sem prova da origem lícita, além da atividade em local conhecido pelo tráfico de drogas, e as declarações prestadas pelos policiais, indicam com clareza o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na

instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo-a a pena-base em 06 anos de reclusão. Presente a agravante da reincidência (fls. 101-103). Presente a atenuante da confissão integral. Assim, efetuo a compensação.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a causa especial de diminuição, considerando a reincidência do réu. Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o regime fechado. Descabido o sursis e a substituição, observada a quantidade de pena aplicada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de EMERSON CLAUDIO DE VASCONCELOS SILVA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa no mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, em especial para a garantia da ordem pública, considerando a recalcitância na prática de crimes.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 09/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA